

RECURSO CÍVEL Nº 5059933-04.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci Grandó

RECORRENTE: JOSENILSON CAVALCANTI DE ALMEIDA (AUTOR)

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO EM ACÓRDÃO QUE DEIXOU DE CONHECER RECURSO POR DESERÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO MERAMENTE REFORMADORA. REJEIÇÃO.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, ante a ausência de vício na decisão embargada e a flagrante pretensão reformadora da embargante. Prossiga-se nos ulteriores termos do acórdão embargado. Intimem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 2024.

5059933-04.2024.4.02.5101

510015026314 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5059933-04.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci Grandó

RECORRENTE: JOSENILSON CAVALCANTI DE ALMEIDA (AUTOR)

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Banco do Brasil S.A. [evento 27, EMBDECL1] em face de Acórdão que deixou de conhecer o recurso por deserção [evento 21, RELVOTO1].

Aduz que o Acórdão incorre em vício de contradição, na medida em que alega que a competência do juízo caberia à Justiça Federal - por entender que tal demanda envolvendo o PASEP não poderia ser apreciada pela Justiça Comum - e o Banco do Brasil não deveria figurar como polo passivo da demanda, segundo o entendimento de que apenas a União seria a parte legítima passiva nas ações em que se discute a correção monetária das contas vinculadas ao PIS/PASEP. Ao fim, pretende o prequestionamento de dispositivos legais indicados e a concessão de efeitos infringentes, para sanar o vício indicado e reformar o Acórdão.

Sem necessidade de contrarrazões.

É o breve relatório. Decido.

VOTO

Primeiramente, insta salientar que o recurso é tempestivo [eventos 4 e 6] e é isento de custas.

O recurso em tela é de motivação vinculada, cujo cabimento exige a presença dos pressupostos elencados no art. 48 da Lei nº 9.099/1995 e no art. 1.022 do Código de Processo Civil: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Na espécie, o embargante indica a ocorrência de vício de contradição no Acórdão proferido por esta Turma Recursal, conforme relatório. Todavia, tal embargo não deve ser acolhido, em razão do voto proferido anteriormente, o qual não conhecera o recurso, por este

último restar-se deserto, como consequência da ausência de manifestação do demandado à intimação [eventos 15/17 e evento 14, DESPADEC1], a qual fora realizada a fim de fossem recolhidas as custas [evento 14, DESPADEC1].

Isto posto, flagrantemente não se trata de contradição ensejadora de embargos, mas de pretensão meramente reformadora.

Relativamente ao prequestionamento, oportuno ressaltar, v.g., entendimento jurisprudencial segundo o qual:

"(...) o magistrado, ao analisar o tema controvertido, não está obrigado a refutar todos os aspectos levantados pelas partes, mas, tão somente, aqueles que efetivamente sejam relevantes para o deslinde do tema." (REsp 717265, 4ª Turma DJU 12/3/2007, P. 239). De igual modo: "(...) não está o juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem todas as alegações que produzem: o importante é que indique o fundamento suficiente de sua conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir." (STF, EDcl/RE 97558/GO, 1ª Turma, relator Ministro Oscar Corrêa, RTJ 109/1098)."

De igual modo:

"(...) O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada". STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585)."

Nessas condições, **VOTO por CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, ante a ausência de vício na decisão embargada e a flagrante pretensão reformadora da embargante.** Prossiga-se nos ulteriores termos do acórdão embargado. **Intimem-se.**